

1501177-22.2022.8.26.0270

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renato Hasegawa Lousano

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2161564/2022 -

DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 25554358 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2161564 -

DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2161564 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

1ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444 -, (15) 2153-1827 - Criminal, Vila Ophélia - CEP 18400-818, Fone: (15) 2153-1829, Itapeva-SP - E-mail: itapeva1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501177-22.2022.8.26.0270

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2161564/2022 -

DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 25554358 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2161564 -

DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2161564 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANILDA DIAS DA SILVA

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

29/09/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 29 dias do mês de setembro do ano de 2022, às 15h30min nesta cidade de Itapeva/SP, na sala de audiência virtual, presentes o Meritíssimo Juiz de Direito, DR. RENATO HASEGAWA LOUSANO, comigo escrevente ao final nomeada, o(a) Promotor(a) de Justiça, DR. FRANCISCO ANTONIO NIERI MATTOSINHO, a ré VANILDA DIAS DA SILVA, seu defensor, DR. ENDRIGO SERRES DE FREITAS e as testemunhas JOICE MARQUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS e SAMUEL FOGAÇA DE ALMEIDA. Aberta a audiência, realizada de forma virtual, pela ferramenta Microsoft Teams, foram ouvidas as testemunhas, em seguida a ré foi interrogada. Os depoimentos/interrogatórios foram colhidos pelo sistema de gravação em mídia digital, nos termos da Lei nº 11.419/06. As partes poderão ter contato com o registro de gravação, a teor do § 2º, do artigo 405, do Código de

Processo Penal, sendo desnecessária a transcrição. Pelas partes foi dito que não havia mais diligências a requerer, nos termos do artigo 402 do CPP. A seguir, pelo(a) MM Juiz, foi dito: "Não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução". A seguir, dada a palavra ao Ministério Público em alegações finais orais, foi dito, em suma, que requer a condenação do réu nos termos da denúncia. Pela Defesa, foi dito, em suma, que requer a absolvição da acusada por nulidade da prisão. No mérito, requereu a aplicação da pena base e seu regime inicial de forma branda. A seguir, pelo Meritíssimo Juiz, foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. VANILDA DIAS DA SILVA, qualificada às fls. 06/07, foi denunciada perante este Juízo como incurso no artigo 33, 'caput' da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo consta, em 14 de junho de 2022, por volta das 10h57, na Rua Expedicionários de Itapeva, 100, Jardim Bela Vista, na cidade e comarca de Itapeva, trazia consigo e transportava, para fins de venda ou entrega a consumo de terceiros, quatorze porções contendo 19,8g de cocaína, na forma de "crack" e trinta e oito porções contendo 8,51g de cocaína, substâncias essas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. laudos às fls. 52/57 e 83/90). A ré foi presa em flagrante e teve sua prisão preventiva decretada em audiência de custódia. (fls. 59/60). A ré foi notificada às fls. 109 e apresentou resposta escrita às fls. 112/113. A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, e foi recebida às fls. 116. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e a ré foi interrogada. Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido condenatório nos termos da peça vestibular. Por seu turno, a defesa da ré pleiteou sua absolvição afirmando que a abordagem se deu sem razão ou fundada suspeita, tornando nula a sua prisão. No mérito, requereu a aplicação da pena base e seu regime inicial de forma branda. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir. A materialidade é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 09/10), auto de exibição/apreensão (fls. 17), laudos de constatação provisória e definitivos de substância entorpecente (fls. 52/57 e 83/90), relatório de investigação (fls. 80/81), relatório final da autoridade policial (fls. 92/95), bem como pela prova oral produzida em Juízo. A autoria dos fatos também está sobejamente comprovada, porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhe apontar como sendo a autora do crime em apreço. Foram ouvidas duas testemunhas de acusação. A testemunha JOICE MARQUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS (PM) narrou que a abordagem foi feita na via que sai do bairro Kantian. Nós visualizamos a acusada em uma bicicleta, no acostamento, e notamos o seu desespero, enquanto tentava tirar algo do bolso. Foi abordada e naquele bolso da blusa foram encontradas as porções de drogas descritas na denúncia. Ela falou que estava levando a droga do Kantian até o bairro Vila Mariana e ganharia R\$50,00. Não quis declinar quem era o dono da droga. Ela é conhecida dos meios policiais pela prática do crime de tráfico. A testemunha SAMUEL FOGAÇA DE ALMEIDA (PM) narrou os fatos como a sua colega de farda, dizendo, contudo, não conhecer a acusada. A abordagem se deu entre o trevo do Bela Vista e a Mercedes. É uma avenida. O local também é como uma rodovia. A ré VANILDA DIAS DA SILVA foi ouvida em duas oportunidades. Na fase inquisitorial exerceu o seu direito constitucional ao silêncio. (fls. 06/07) Interrogada em Juízo, a ré relatou que os fatos são verdadeiros. Eu ganharia R\$50,00 para fazer o transporte da droga. A JOICE não estava junto. Foi um policial moreno que foi buscar a policial em um posto de gasolina. Enquanto isso eu fiquei sentada na pista junto com o policial FOGAÇA. Ele me ameaçou dizendo para eu ficar quieta e que do contrário iria estourar minha cabeça. Eu não sei o nome de quem eu peguei e de quem eu iria entregar. Eu não sabia o nome deles. Foi um amigo de nome "Perna" que me indicou para ir até um local onde me entregaram a droga. Eu tenho 36 anos. Moro com meus dois filhos, com idade de 19 e 18 anos. Eu já fui presa por tráfico, mas eu só estava indo comprar. Eu fui colocada em liberdade em 2018. Eu trabalho como operadora de máquinas em serraria, mas estava desempregada. Pois bem, finda a

instrução processual e debruçando-me sobre as provas produzidos em juízo, estou convencido da prática do crime que é imputado à ré. A localização da droga é certa e a finalidade de comércio ficou evidenciada pela quantidade de drogas, bem como a forma de acondicionamento, comprovando a prática da traficância e seu dolo, considerando ainda que a denunciada confessou a prática do delito na presente audiência. A tese defensiva de nulidade das provas em razão de a prisão ter sido efetuada em rodovia não sustenta, considerando que se trata de zona urbana de Itapeva. No mais, a acusada foi abordada sob fundada suspeita. Assim sendo, o conjunto probatório é seguro e autoriza o decreto condenatório do réu, nos termos do artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06. Determinada e certa a condenação da ré, passo à dosimetria da pena, com a sua devida individualização, conforme o sistema trifásico determinado pelo art. 42 da lei 11.343/06 c.c. art. 59 do Código Penal. Conforme folha de antecedentes e certidão de distribuição criminal juntadas aos autos (fls. 21/23 e 25/32), a ré foi condenada definitivamente em duas oportunidades (proc. 0006027-82.2011.8.26.0270 e 3007236-64.2013.8.26.0270), de modo que a primeira será utilizada penas para fins de caracterização de sua reincidência, e a segunda caracteriza ser portadora de maus antecedentes. Ademais disso, a acusada foi flagrada trazendo consigo, para fins de tráfico, porções de crack e cocaína, devendo ser considerada em seu desfavor a natureza da droga, considerando o potencial viciante e devastador da cocaína, seja em forma de pós, seja em forma de crack, e a relevante quantidade com ela encontrada, razão pela qual majoro a pena-base em 1/3. Na segunda fase de dosimetria, incidem a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Assim, na esteira do reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores (Tema 585), não sendo ela multireincidente, ficam ambas compensadas. Não há causas de aumento de pena, e deixo de reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que a ré é reincidente. Ausentes motivos idôneos, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. Considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, precipuamente a quantidade de pena aplicada e a reincidência específica da acusada, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, por entender que é o único suficiente para correta reprovação e prevenção do crime praticado. A acusada está presa há período correspondente a 4% da pena que lhe foi imposta, razão pela qual a detração prevista no artigo 487, §2º, não altera o regime inicial fixado para o seu cumprimento. Indevidas a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e a suspensão condicional da pena, posto que as condições pessoais do réu não as aconselham (art. 44, incisos I e III, e art. 77, inciso II do Código Penal). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar a ré VANILDA DIAS DA SILVA, qualificada nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 ao cumprimento da pena de a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa arbitrados, unitariamente, no mínimo legal. A acusada não tem o direito de apelar em liberdade. De fato, tendo respondido ao processo preso, seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou. Nesse sentido, "a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal". (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - DJe 28.10.2008). No mais, as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade da agente, justificando-se a prisão da ré para o resguardo da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, notadamente diante da probabilidade de fuga, considerando a pena e o regime a que foi condenada. Havendo recurso, expeça-se a guia de execução provisória e encaminhe-se à VEC competente. Desde já, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância,

quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito. Custas pela ré, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50,

em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva remetendo-a ao Juízo competente. INTIME-SE." NADA MAIS. A presente audiência foi gravada em sua integralidade, de modo que a respectiva mídia será armazenada nos próprios autos, por meio de certidão, em ato posterior, conforme disposto no Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Eu, Juliane Meira da Costa Castro, digitei.